

1500540-19.2022.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302076/2022 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

LUCIANO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500540-19.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500540-19.2022.8.26.0546

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302076/2022 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

LUCIANO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério

Público como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de novembro de 2022, período da manhã, na Rua São Paulo, Centro, nesta Cidade e Comarca de Conchal, LUCIANO DE OLIVEIRA, qualificado a fls.05, subtraiu para si 01 (uma) bicicleta modelo Barraforte avaliada em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente a Flávio Olímpio Bartarim.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2022 (fls. 103/107), o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 126/130).

Designada audiência de instrução, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou pela condenação do denunciado nos exatos moldes da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, requereu a aplicação do princípio da insignificância, bem como absolvição do réu e fixação benéfica da pena.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

No mais, a pretensão deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), foto do bem (fls. 17), relatório final (fls. 80), auto de avaliação do bem (fls. 14) e pela prova vocal colhida em juízo. A autoria delitativa, por sua vez, restou incontroversa.

A vítima, Flavio Olímpio Bartarim, ouvido em solo policial, disse: "estava no interior de uma Loja e deixou sua bicicleta ao lado de fora da Loja, a qual utiliza para sua locomoção. Em dado momento, o indivíduo LUCIANO MOREIRA passou á frente da Loja, viu sua bicicleta, e rapidamente disse: "vou pegar sua bicicleta". O declarante ainda disse: "não, não", porém LUCIANO subiu na bicicleta do declarante, subtraindo-a e evadindo-se do local. Nesse momento, um motoqueiro que passava pelo local saiu em direção de LUCIANO, sendo que os populares que estavam ali próximo também ajudaram. LUCIANO tentou fugir, porém ao entrar em uma Lojinha populares o cercaram e o pegaram lá, recuperando a bicicleta do declarante. O declarante acompanhou toda ação, até a captura de LUCIANO pelos populares, os quais agrediram LUCIANO por todos estarem indignados com o furto. Os Policiais Militares foram até o local e a bicicleta foi entregue para o declarante ainda no local. A bicicleta do declarante custa aproximadamente R\$400,00 e é seu meio de transporte." (sic)

A testemunha, Rodrigo de Freitas, policial militar, ouvido em solo policial, disse: "foram acionados a comparecerem no local em virtude de furto de uma bicicleta. No local, populares haviam capturado LUCIANO DE OLIVEIRA, o qual havia acabado de furtar a bicicleta da vítima Flávio. No local, LUCIANO havia sido cercado por populares, os quais lhe agrediram após perseguição. A vítima Flávio, que também estava no local, disse que havia deixado sua bicicleta utilizada para seu transporte em frente a uma loja, ocasião em que LUCIANO anunciou que iria furtá-la e assim o fez. Populares que viram a ação na rua foram atrás de LUCIANO, assim como a vítima. A bicicleta da vítima foi recuperada pelos populares."(sic).

Ouvido em juízo, disse que estavam em patrulhamento quando um popular lhes informou sobre um furto de uma bicicleta. Que o réu passou pelo local pegou a bicicleta e saiu correndo. Que populares acompanharam o réu e a guarnição localizou Luciano escondido em um salão e a bicicleta jogada ao solo. Que o réu confirmou ter furtado a bicicleta, assim que o abordaram. Que o réu confirmou ter furtado a bicicleta, assim que o abordaram.

A testemunha, Robson Alves da Silva, policial militar, ouvido em solo policial, disse: "foram acionados a comparecerem no local em virtude de furto de uma bicicleta. No local, populares haviam capturado LUCIANO DE OLIVEIRA, o qual havia acabado de furtar a bicicleta da vítima Flávio. No local, LUCIANO havia sido cercado por populares, os quais lhe agrediram após perseguição. A vítima Flávio, que também estava no local, disse que havia deixado sua bicicleta utilizada para

seu transporte em frente a uma loja, ocasião em que LUCIANO anunciou que iria furtá-la e assim o fez. Populares que viram a ação na rua foram atrás de LUCIANO, assim como a vítima. A bicicleta da vítima foi recuperada pelos populares.”(sic). Ouvido em juízo, confirmou as declarações da fase inquisitiva e as declarações em Juízo do Policial Rodrigo. Que o réu confirmou ter furtado a bicicleta, assim que o abordaram.

O réu ouvido em solo policial, disse “Nega que tenha furtado. Que a bicicleta alega que a emprestou; Que acabou sendo agredido fisicamente por populares que estavam no local mas por outro motivo.” (sic)

Interrogado em juízo, permaneceu em silêncio.

A versão apresentada pelo réu na fase inquisitiva restou isolada nos autos.

Não restam dúvidas quanto à autoria, pois a vítima viu a bicicleta sendo furtada pelo réu.

O furto também foi presenciado por diversos populares não identificados, os quais foram atrás do réu após presenciarem a subtração e, em determinado momento, o detiveram e o agrediram, conforme laudo pericial de fls. 22.

Nesta senda, o depoimento dos policiais militares e da vítima prestado em juízo mostra-se coerente e vai ao encontro com os dados em sede policial, durante o inquérito policial.

Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes e a vítima pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabe não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Afinal, aos depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Ademais, mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada, haja vista que o réu é reincidente específico, conforme fls.24/33.

Destarte, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, restou amplamente caracterizado o delito de furto simples imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena

Extraí-se dos autos que o réu registra contra si maus antecedentes, conforme certidão de fls. 24/33, processos de autos nº 0005306-10.2007.8.26.0129 e 0008615-39.2007.8.26.0129, pelo que aumento a pena-base em 1/6, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da multirreincidência específica do acusado, conforme certidão de fls. 24/33, processos de autos nº 0006397-63.2003.8.26.0360, 0005499-79.2005.8.26.0457 e 1500977-33.2018.8.26.0568, aumento a sanção em mais 1/3, perfazendo 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, nada a considerar, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, considerando os maus antecedentes e a multirreincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Inaplicável os benefícios do artigo 44, bem como do artigo 77, ambos do Código Penal, uma vez que o réu possui reincidência.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Igualmente inaplicável a detração prevista no parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, uma vez que o período de prisão não ensejara alteração de regime inicial e o Juízo da Execução poderá melhor avaliar as condições subjetivas.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na presente ação penal para condenar o réu LUCIANO DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, esta última fixada no mínimo legal.

Tendo em vista a ordem de habeas corpus exarada pelo e. TJSP, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Alvará de soltura já expedido nesta data.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não há que se falara em reparação de danos à vítima, uma vez que não fora requerido expressamente, tampouco objeto de contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA